

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९-ब
नुसार भूमि संपादनासाठी भरपाईची देय रक्कम
ठरविण्यास व तदनुषंगिक बाबींस मान्यता देणे.

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

शासन आदेश क्रमांक : खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ (एल.बी.१३)/रस्ते-८

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक : २९ मे, २०१८.

प्रस्तावना :-

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम (१५५५ चा ५५) हा राज्यातील महामार्ग विषयक कामकाजासाठी तयार करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम १५ ते कलम १९-ड मध्ये भूमि संपादनाबाबत तरतुदी समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्र महामार्ग (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ (२०१६ चा २८) यामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजनेबाबत तरतुदी समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९-ब नुसार राज्य शासनास भूमि संपादनासाठी भरपाईची देय रक्कम ठरविता येते.

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) हा शासन राजपत्रात दिनांक २६.०४.२०१८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या कलम १०५-क नुसार, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (सन २०१३ चा अधिनियम क्रमांक ३०) च्या पहिल्या अनुसूचीनुसार नुकसानभरपाईचे निर्धारण करणे आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याच्याशी संबंधित या अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदी ह्या बाधीत कुटुंबांना लाभकारी असल्याने, पाचव्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाखालील भूमि संपादनाच्या प्रकरणांना लागू होतात.

वरील बाबी विचारात घेऊन, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९-ब नुसार राज्य महामार्ग (विशेष), राज्य महामार्ग, मुख्य जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्राम मार्ग याकरीता भूमि संपादनासाठी भरपाईची देय रक्कम ठरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन आदेश :-

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९-ब नुसार राज्य महामार्ग (विशेष), राज्य महामार्ग, मुख्य जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्राम मार्ग याकरीता भूमि संपादनासाठी भरपाईची देय रक्कम ठरविण्याबाबत खालील बाबींस मान्यता देण्यात येत आहे :-

- (१) कलम १९ ब च्या पोट-कलम (२) नुसार राज्य शासन आणि भरपाई मिळणारी व्यक्ती यांच्यामध्ये करारानुसार ठरविण्यात येणारी भरपाईची रक्कम ही भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व अनुसूची-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी देय होणाऱ्या मोबदल्याची परिगणना करून सदर जमिनीशी निगडीत सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रथम करण्यात यावी. त्यानंतर सदर परीगणित होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देण्यात यावी.
- (२) कलम १९ ब च्या पोट-कलम (३) नुसार जेव्हा पोट-कलम (२) नुसार करार केला नसेल, तेव्हा ठरविण्यात येणारी भरपाईची रक्कम ही भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व अनुसूची-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी देय होणाऱ्या मोबदल्याची परिगणना करून सदर जमिनीशी निगडीत सर्व बाबी विचारात घेऊन करण्यात यावी व सदर परीगणित होणारी एकूण मोबदला रक्कम अनुज्ञेय करावी.
- (३) वरील अनुक्रमांक (१) व (२) नुसार भरपाईची देय रक्कम ठरविण्यासाठी शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२, दिनांक १२.०५.२०१५ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित केलेल्या "मोबदला निश्चितीसाठीच्या जिल्हास्तरीय समिती"ने विहित कार्यपद्धती अवलंबून मान्यता द्यावी.

सदर शासन आदेश नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८२/का.१४६१, दि.०५.०६.२०१७, विधि व न्याय विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.बी ५५०, दि.०६.०६.२०१७, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४०/व्यय-११, दि.०७.०६.२०१७ व महसूल व वन विभागाच्या

दि.१४.०६.२०१७ रोजीच्या अनौपचारिक संदर्भान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२९१६२९३२९४१८ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Avinash
Trimbakrao
Dhondge

Digitally signed by Avinash Trimbakrao Dhondge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public
Works Division East, postalCode=411001, st=Maharashtra,
2.5.4.20=c027c83219049ab50c11c48a86d96688cd20f344
56698053490a21e1d9974b,
serialNumber=4be0cd9a533d89e3ab5f3d01c44606657e57
bbf30754f79095f947378c30d155, cn=Avinash Trimbakrao
Dhondge
Date: 2018.05.29 16:35:46 +05'30'

(अविनाश त्रि. धोंडगे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत -

- १) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव.
- २) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई.
- ९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई.
- १०) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई.
- ११) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई.
- १२) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०.
- १४) सर्व विभागीय आयुक्त.
- १५) सर्व जिल्हाधिकारी.
- १६) संचालक, नगर रचना, पुणे.
- १७) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
- १८) सर्व मंत्रालयीन विभाग.
- १९) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
- २०) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.